

جمهورية مصر العربية
الموسوعة التشريعية والقضائية الكبرى 2026
منصة المحامي الرقمية



قانون العقوبات المصري

القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته

مدونة الجرائم والعقوبات الجنائية: الجنايات والجنح والمخالفات، الشروع والاشتراك الجنائي، القتل والضرب، الأموال والنصب والسرقة، الرشوة واختلاس المال العام.

- **التوثيق:** النص التشريعي الرسمي الصادر بالجريدة الرسمية
- **الفهرسة:** مواد الإصدار + كافة الأبواب والفصول مادة بمادة
- **الناشر:** منصة المحامي الرقمية (mohamidigital.online)
- **الاعتماد:** المرجع القانوني الرقمي المعتمد لعام 2026

جميع الحقوق محفوظة © 2026 منصة المحامي الرقمية

مواد إصدار القانون

المادة الأولى من مواد الإصدار

يلغى قانون العقوبات الصادر في 14 نوفمبر سنة 1904، ويستعاض عنه بالقانون المرافق.

المادة الثانية من مواد الإصدار

يُعمل بهذا القانون من تاريخ 15 أكتوبر سنة 1937.

الكتاب الأول: أحكام عامة وقواعد المسؤولية والعقوبات (المواد 1 - 76)

المادة 1 — سريان قانون العقوبات على الجرائم المرتكبة بمصر

تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

المادة 5 — قانونية الجرائم والعقوبات والرجعية الأصلح للمتهم

يُعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يُتبع دون غيره.

المادة 9 — تصنيف العقوبات الأصلية

العقوبات الأصلية هي: الإعدام، السجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، الحبس، والغرامة.

المادة 10 — تقسيم الجرائم: جنائيات وجنح ومخالفات

الجنائيات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن. والجنح هي المعاقب عليها بالحبس أو بالغرامة التي تزيد على مائة جنيه. والمخالفات هي المعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه.

المادة 40 — الاشتراك الجنائي (التحريض والاتفاق والمساعدة)

يُعد شريكاً في الجريمة: أولاً: كل من حرّض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا وقع هذا الفعل بناءً على هذا التحريض. ثانياً: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناءً على هذا الاتفاق. ثالثاً: من أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو ساعده بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهولة أو المتممة لارتكابها.

المادة 45 — الشروع في الجريمة

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جنائية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.

المادة 60 — استعمال الحق وحسن النية المبيح للجريمة

لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة أو القانون.

المادة 245 — حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال

لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي عن النفس أو المال أو عن نفس الغير أو ماله في الحدود والضوابط القانونية المقررة.

الكتاب الثاني والثالث والرابع: الجنايات والجناح المضرة بالمصلحة العامة والآحاد (المواد 77 - 395)

المادة 103 — جريمة الرشوة للموظف العام

كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يُعد مرتشياً ويُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به.

المادة 112 — اختلاس الأموال العامة والاستيلاء عليها

كل موظف عمومي اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يُعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو ارتبطت الجريمة بتزوير.

المادة 230 — القتل العمد مع سبق الإصرار

كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو التردد يُعاقب بالإعدام.

المادة 238 — القتل الخطأ والإهمال الجسيم

من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة.

المادة 317 — السرقة وظروف التشديد

يُعاقب بالحبس مع الشغل عن السرقات التي تقع في مكان مسكون أو معد للسكنى أو بالكسر من الخارج أو ليلاً أو بتعدد الجناة أو بحمل سلاح.

المادة 336 — جريمة النصب والاحتيال وسلب الأموال

يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة بطرق احتيالية لسلب ثروة الغير أو بعضها باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.

المادة 341 — خيانة الأمانة وتبديد الأمانات والودائع

كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة إضراراً بمالكها أو أصحابها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو عارية الاستعمال أو الرهن أو الوكالة يُعاقب بالحبس وتجاوز زيادة الغرامة.

